

Denuncia ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

Asunto: Denuncia por vulneración del derecho de acceso a la información pública por parte de la Agencia Tributaria (Expedientes RES/2024/83 y RES/2024/85)

Estimados/as Señores/as:

Por medio de la presente, interpongo una **denuncia formal** ante este Consejo, en virtud de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, debido a la denegación de acceso a información pública solicitada a la Agencia Tributaria en relación con los expedientes sancionadores **RES/2024/83** y **RES/2024/85**.

Exposición de hechos

1. Solicitudes previas de información:

- En fecha **11 de noviembre de 2024**, presenté una consulta formal al **Servicio de Recaudación del Principado de Asturias** para conocer el estado de los expedientes sancionadores transferidos por el Ayuntamiento de Llanes, relacionados con sanciones impuestas al **Club Marítimo de Celorio**. Estas sanciones derivan de infracciones graves de la **Ley del Ruido (Ley 37/2003)** que afectan directamente mi derecho al descanso y un entorno saludable (documento adjunto: **Doc 48**).
- En fecha **8 de noviembre de 2024**, solicité al **Ayuntamiento de Llanes** un justificante formal sobre la tramitación de la recaudación ejecutiva de dichas sanciones (documento adjunto: **Doc 47**).
- En fecha **11 de noviembre de 2024**, interpose una **queja formal** al Ayuntamiento de Llanes por su inacción en la ejecución de las sanciones (documento adjunto: **Doc 49**).

2. Denegación de acceso por parte de la Agencia Tributaria:

- Posteriormente, la Agencia Tributaria rechazó mi solicitud de información sobre el estado de los expedientes sancionadores RES/2024/83 y RES/2024/85 en fecha **26 de noviembre de 2024** (documento adjunto: **Doc 55**). Alegaron que no procede acceder a la información en virtud del carácter reservado de los datos tributarios, según el artículo 95.1 de la Ley General Tributaria.

3. Vulneración del derecho de acceso a la información:

- Esta denegación contradice lo establecido en la **Ley 19/2013**, ya que como afectado directo tengo un interés legítimo en conocer el estado de tramitación de las sanciones que impactan en mis derechos fundamentales.
- La falta de acceso a esta información perpetúa la indefensión frente a las molestias generadas por las infracciones acústicas, a la vez que dificulta la verificación del cumplimiento de las sanciones impuestas.

Documentos adjuntos

1. **Doc 47 (8 nov 2024):** Solicitud de justificante al Ayuntamiento de Llanes sobre la recaudación ejecutiva de las sanciones.

2. **Doc 48 (11 nov 2024):** Consulta al Servicio de Recaudación del Principado de Asturias sobre el estado de las sanciones.
3. **Doc 49 (11 nov 2024):** Queja formal presentada al Ayuntamiento de Llanes por su inacción en la ejecución de las sanciones.
4. **Doc 55 (27 nov 2024):** Resolución de la Agencia Tributaria denegando el acceso a la información solicitada.

Solicitudes

1. **Requerir a la Agencia Tributaria** que facilite la información solicitada sobre el estado de los expedientes RES/2024/83 y RES/2024/85, en cumplimiento de la Ley 19/2013.
2. Emitir una resolución que garantice mi derecho de acceso a la información pública, reconociendo mi interés legítimo como afectado directo.
3. Tomar las medidas oportunas para evitar futuras vulneraciones de los derechos de acceso a la información pública en casos similares.

Agradezco la atención a esta denuncia y quedo a disposición para aportar información adicional si fuera necesario.

Atentamente,

Raúl Cándido Gutiérrez Salgado

DNI: 09391472C

Correo electrónico: salgadoarchitect@gmail.com

Teléfono: 620070182

28 de diciembre de 2024



RECIBO

REGISTRO DE ENTRADA

OFICINA	Nº REGISTRO	FECHA Y HORA
Oficina Auxiliar de Registro Electrónico	2024-E-RE-4927	28/12/2024 18:21
RESUMEN		
Reclamaciones territoriales.		
TERCERO	Nº DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
Interesado	09391472C	RAUL CANDIDO GUTIERREZ SALGADO

COMPROBACIÓN DE LA IDENTIDAD

FECHA Y HORA DE AUTENTICACIÓN: 28/12/2024 17:23
APELLIDOS, NOMBRE: GUTIERREZ SALGADO, RAUL CANDIDO
Nº DE IDENTIFICACIÓN: 09391472C
PROVEEDOR DE IDENTIDAD: CI@ve - Gobierno de España
SISTEMA DE IDENTIDAD: Certificado cualificado de firma
NIVEL DE SEGURIDAD: Medio
IP: 135.129.231.206
ID SESIÓN: 000010amifjte7meyf1pogg9qpzsfspko3huaibtn2n2qohrmi

DOCUMENTOS

NOMBRE DEL FICHERO: Doc 48 - (11 nov 2024) - Servicio recaudacion.pdf
TIPO DE DOCUMENTO:
VALIDEZ: Original
CSV:
HUELLA DIGITAL: 107a6b0da9925c7d9a33f6fef6edd989896bc248

NOMBRE DEL FICHERO: Doc 47 - (8 nov 2024) - Recaudacio ejecutiva.pdf
TIPO DE DOCUMENTO:
VALIDEZ: Original
CSV:
HUELLA DIGITAL: 38478d4d04b1e404e696fd8795a9ace1e2a99e3f

NOMBRE DEL FICHERO: Doc 49 - (11 nov 2024) - Queja formal.pdf
TIPO DE DOCUMENTO:
VALIDEZ: Original
CSV:
HUELLA DIGITAL: df60b3618bb4f3cdb3933584813ae686bac98bd



NOMBRE DEL FICHERO: Doc 55 - (27 nov 24) Agencia tributaria denegacion.pdf

TIPO DE DOCUMENTO:

VALIDEZ: Original

CSV:

HUELLA DIGITAL: 785d975887799de39b335bcb1f57c79adc5fb33b

NOMBRE DEL FICHERO: Instancia firmada-2024-E-RE-4927.pdf

TIPO DE DOCUMENTO: Solicitud

VALIDEZ: Original

CSV: 5Z4LANGJDHD6CYSWS237KQWWC

HUELLA DIGITAL: 440b7a76672998ac7222ffba47e59c262bfff02

Aviso informativo:

Este acuse de recibo no prejuzga la admisión definitiva del escrito, que podrá ser rechazado por alguna de las siguientes causas:

1. Que se trate de documentos dirigidos a otros órganos u organismos.
2. Que contengan código malicioso o dispositivo susceptible de afectar a la integridad o seguridad del sistema.
3. En el caso de utilización de documentos normalizados, cuando no se cumplimenten los campos requeridos como obligatorios, o cuando contenga incongruencias u omisiones que impidan su tratamiento.
4. Que se trate de documentos que deban presentarse en registros electrónicos específicos.

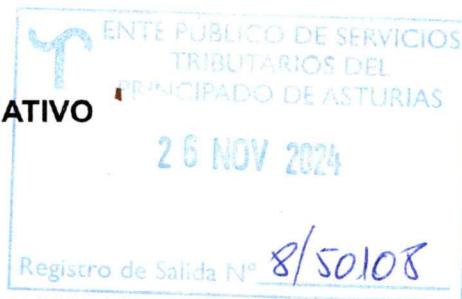
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE





SERVICIOS
TRIBUTARIOS
DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS

ESCRITO INFORMATIVO



Nº Expediente:
00110000604220

Oficina:
CANGAS ONIS

Fecha de Alta:
26/11/2024

Tipo: 5 - Solicitudes

Subtipo: OT - Otras solicitudes tributarias

GUTIERREZ SALGADO RAUL CANDIDO

CL MARQUES DE TEVERGA 20 Esc 2 Pla

33005 OVIEDO ASTURIAS

SUJETO PASIVO: G 33069030 - CLUB MARITIMO DE CELORIO

SOLICITUD DE INFORMACION

En contestación a su escrito de fecha 11 de noviembre de 2.024, relativo a solicitud de información sobre el estado de tramitación en apremio de los expedientes sancionadores del Ayuntamiento de Llanes RES/2024/83 y RES/2024/85, por la presente se le comunica que, teniendo en cuenta las prescripciones establecidas en la Ley 58/2003, de 17 diciembre, General Tributaria, relativa a los derechos y garantías del contribuyente y al carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria obrantes en poder de la Administración, y en tanto no se acredite un interés legítimo en dicha información, no procede acceder a la solicitud presentada.

En Cangas de Onís, a 26 de Noviembre de 2024
POR EL ÁREA DE RECAUDACIÓN



RAMON GARCIA MENDEZ